

平潭综合实验区管委会办公室文件

岚综管办〔2015〕18号

平潭综合实验区管委会办公室 关于印发《平潭综合实验区地下 空间建设用地管理暂行规定》的通知

区直各单位，各片区开发管理局，各乡镇人民政府：

《平潭综合实验区地下空间建设用地管理暂行规定》已经区管委会研究同意，现印发给你们，请认真遵照执行。

平潭综合实验区管委会办公室

2015年1月14日



平潭综合实验区地下空间建设用地 管理暂行规定

第一条 为加强本区地下空间开发利用管理，合理利用地下空间资源，促进土地节约集约利用，保障地下空间土地权利人的合法权益，根据《中华人民共和国城乡规划法》、建设部《城市地下空间开发利用管理规定》、福建省人民政府《福建省地下空间建设用地管理和土地登记暂行规定》等有关法律、法规，结合本区实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于国有土地地下空间的用地管理，地下空间开发利用具体包括结合地面建筑物一并开发建设的地下工程（以下简称“结建地下空间”）和独立开发建设的地下工程（以下简称“单建地下空间”）。

第三条 地下空间的开发、利用和管理应当要坚持统一规划、综合开发、合理利用、依法管理原则，基础设施和公共服务优先，兼顾防空防灾需要。

第四条 区规划行政主管部门负责地下空间开发利用的规划管理；区国土资源行政主管部门负责地下空间建设土地使用权出让及登记管理。单建地下空间项目的开发规划由区规划行政主管部门提请用地联席会议审议，形成集体决策

意见。通过招拍挂方式取得地表建设用地使用权申请连建地下空间项目的开发利用规划由区规划行政主管部门审批。

第五条 结建（含通过招拍挂方式取得地表建设用地使用权并经批准同意开发地下空间项目），可与地表建筑合并办理规划许可手续；单建地下空间项目，单独办理规划许可手续。地下空间建设用地规划许可，应明确地下空间使用性质、水平投影范围、垂直空间范围、建设规模、出入口设置以及人民防空和与相邻建筑连通要求等内容。

第六条 建设单位在申领地下空间建设工程规划许可证前取得需利用地表的建设用地使用权，或者与地表建设用地使用权人订立书面地役权合同。

第七条 结建地下空间建设项目建设用地使用权与地表建设用地使用权以相同的程序和方式一并取得。

第八条 单建地下空间建设项目应根据项目性质确定土地用途和供地方式：

（一）符合《划拨用地目录》（国土资源部令第9号）的，可以行政划拨方式提供地下空间建设用地使用权；

（二）属于商业、旅游、娱乐等经营性用途的，应以招标、拍卖或挂牌出让等方式提供地下空间建设用地使用权；

（三）不符合《划拨用地目录》，且不属于本条（二）项所列土地用途的，可以协议出让方式提供地下空间建设用地使用权；

(四)原地上建筑权利人申请开发利用本建筑地下空间作为经营性用途的,可以协议出让方式提供地下空间建设用地使用权。

第九条 单建地下空间建设项目,根据不同供地方式办理相关审批手续:

(一)以第八条(一)、(三)、(四)项方式申请地下空间建设项目建设用地使用权的,建设单位应按基本建设程序取得项目批准文件和建设用地规划许可证后,向区国土资源行政主管部门申请办理建设用地批准手续,领取国有建设用地划拨决定书,或者签订国有建设用地使用权出让合同;

(二)以招标拍卖挂牌方式出让地下建设用地使用权的,由区国土资源行政主管部门制订出让方案,报管委会审批后组织实施。

出让方案应包括地下空间的位置、水平投影坐标、竖向高程、起止深度、出让年限、规划用途、地下容积率及规划设计条件等。

第十条 以招标、拍卖或挂牌出让等方式的单建式项目地下空间建设用地使用权,需经具有省级以上范围土地评估从业资质的中介机构(不少于2家)评估,根据评估结果提请地价委员会审议,形成集体决策意见,按规定程序公开出让。

已通过招拍挂方式取得地表建设用地使用权并经批准同意开发地下空间,以及以协议方式出让地下空间建设用地

使用权，地下空间建设用地使用权出让金按地块相对应用途的地表基准地价楼面价的一定比例确定：

（一）地下一层、二层、三层及以下，用途为商服、住宅配套的用地，分别按 40%、20%、10%收取；

（二）地下一层、二层及以下，用途为仓储用地，分别按 50%、30%收取；

（三）地下营利性停车场用地为地表基准地价楼面价的 10%。

第十一条 地下空间建设用地使用权出让的最高年限，按《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》（国务院令第 55 号）等规定的用途类别分别确定。

结建地下空间建设用地使用年限原则与地表建设用地使用权的出让终止日期一致，地表建设用地使用权有多种不同出让年限的，其地下空间建设用地使用权不得超过其最高出让年限对应的终止日期。

第十二条 本规定实施以前，已建成的地下空间开发利用项目或已取得地表建设用地使用权的结建式项目（不含防空地下室），在符合规划的前提下，对尚未确定地下建设用地使用权的，申请人可依法申请按程序办理土地登记手续。

第十三条 原地上建筑权利人对地下空间进行再次开发利用的，应办理规划许可手续。项目竣工验收合格后，区国土资源行政主管部门在原已核发的土地使用权证备注栏中加注土地用途、面积和空间范围。

第十四条 地下空间建设土地使用权登记依照有关法律法规规定办理。结建地下空间建设项目建设土地使用权，初始登记时与地上建筑共同登记。单建地下空间建设项目建设土地使用权，初始登记时独立登记。

地下空间建设土地使用权登记以宗地为基本单元，根据水平投影坐标、竖向高程确定其权利范围。土地权利记载时应注明“地下空间”，并附注具体用途；属于单建人防工程的，还应注明“地下空间—人防工程”，并记载平时用途。

第十五条 地下空间建设土地使用权转让、抵押的，应遵循地表建设土地使用权转让、抵押的相关法律法规规定。

对已批准划拨的地下空间建设土地使用权及其建筑，在转让或改变用途时，凡不符合《划拨用地目录》的，应按规定补办土地出让手续，补缴土地出让金。

建设用地批准书、划拨决定书或土地出让合同、租赁合同明确规（约）定地上建筑不得分割转让的，其地下空间建设土地使用权也不得分割转让。

第十六条 本规定未明确事宜参照地面建筑物规划建设管理的有关规定执行。

第十七条 本办法自 2015 年 1 月 15 日起施行。